

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 115/2535	นางสาวสอึง สุวรรณะ กับพวก	โจทก์
	นางเจริญ วงษ์ศักดิ์	จำเลย
	นางสาวสอึง สุวรรณะ ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางสมบุญ เกตุมณี ที่ 2 โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคสอง

ความว่า โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า โจทก์ฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามมาตรา 248 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จึงไม่รับฎีกา

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขณะคดีอยู่ในข้อบังคับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2518 แต่ศาลชั้นต้นยกประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2534 มาสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ เป็นการใช้กฎหมายใหม่ย้อนหลังแก้คดีที่เกิดก่อน เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ ทั้งสองไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 88)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารรื้อถอนบ้านเลขที่ 86 ออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 10140 ของโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 84)

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 88)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่บุคคลในกรณีอื่นที่มีผู้ใช้ผู้เช่าออกจากอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในขณะที่ฟ้องอาจให้เข้าได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท จึงต้องห้ามมิให้ ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคสองที่แก้ไขใหม่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่แก้ไขใหม่ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2534 เฉพาะมาตรา 248 ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศไปอีก 60 วันดังนั้นจึงใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2534 โจทก์ยื่น ฎีกาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2534 ภายหลังที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่แก้ไขใหม่ใช้บังคับแล้ว ต้องพิจารณาตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่ จะใช้กฎหมายในขณะที่ยื่นคำฟ้องไม่ได้ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา ชอบแล้ว ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง คำคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่บุคคลในกรณีอื่นที่มีผู้ใช้ผู้เช่าออกจากอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในขณะที่ฟ้องอาจให้เข้าได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท จึงต้องห้ามมิให้ ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคสองที่แก้ไขใหม่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่แก้ไขใหม่ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2534 เฉพาะมาตรา 248 ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศไปอีก 60 วันดังนั้น

จึงใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2534 โจทก์ยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2534 ภายหลังที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่แก้ไขใหม่ใช้บังคับแล้ว ต้องพิจารณาตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่ จะใช้กฎหมายในขณะยื่นคำฟ้องไม่ได้ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา ชอบแล้ว ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง คำคำร้องเป็นพับ

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-จเร อำนวยการพัฒนา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ